



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VARA ÚNICA DE ACARÁ

CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOS N.: 0005017-60.2016.8.14.0076

AUTOR: JOSE MONTEIRO DA SILVA

REU: BANCO BMG SA

SENTENÇA

1. Relatório

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, que tem como partes as acima descritas.

Alega o autor que, no ano de 2012, observou que houve considerável aumento nos descontos efetuados em seus proventos de aposentadoria, de modo que compareceu em sua agência bancária para buscar informações, quando então tomou conhecimento de que os descontos efetuados em sua conta bancária diziam respeito a 04 (quatro) empréstimos consignados supostamente realizados pelo requerido, sendo que os descontos tiveram início em períodos diferentes, sendo que o 1º teve início em setembro/2011, o 2º teve início em março/2012, o 3º teve início em junho/2012 e o 4º teve início em março/2013. Afirma que jamais requereu os empréstimos junto ao requerido, bem como jamais recebeu as quantias a eles referentes.

Dirigiu-se ao INSS para maiores esclarecimentos, e foi então que descobriu a existência dos seguintes empréstimos:

1 - Empréstimo no valor de R\$ 395,71 (trezentos e noventa e cinco reais e setenta e um centavos) referente ao CONTRATO N° 218247337, datado de JULHO/2011, dividido em 60 (sessenta) parcelas de R\$ 12,92 (doze reais e noventa e dois centavos) cada uma, com início de desconto em SETEMBRO/2011;

2 - Empréstimo no valor de R\$ 690,30 (seiscentos e noventa reais e trinta centavos), referente ao CONTRATO N° 211980639, datado de JANEIRO/2012, dividido em 58 (cinquenta e oito) parcelas de R\$ 22,78 (vinte e dois reais e setenta e oito centavos) cada uma, com início de desconto em MARÇO/2012;

3- Empréstimo no valor de R\$ 3.256,97 (três mil duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos), referente ao CONTRATO N° 224823940, datado de ABRIL/2012, dividido em 58 (cinquenta e oito) parcelas de R\$ 107,48 (cento e sete reais e quarenta e oito centavos) cada uma, com início de desconto em JUNHO/2012;

4 - Empréstimo no valor de R\$ 480,46 (quatrocentos e oitenta reais e quarenta e seis centavos), referente ao CONTRATO N° 223870017, datado de JANEIRO/2013, dividido em 58 (cinquenta e oito) parcelas de R\$ 15,00 (quinze reais) cada uma, com início de desconto em MARÇO/2013.

Reafirma o autor que não solicitou a realização destes empréstimos, não autorizou ninguém a fazê-los em seu nome e muito menos recebeu os valores referentes a tais empréstimos.

Requeru tutela antecipada para que fosse determinada a suspensão dos descontos e ao final, a procedência de sua ação e demais pedidos.

Juntou documentos, e dentre eles, os históricos de consignações comprovando que os contratos e descontos ainda estavam ativos por ocasião do protocolo da ação.

A tutela antecipada foi deferida no ID nº 37557822 - págs. 43 a 53 sendo no mesmo ato designada audiência de tentativa de conciliação e invertido o ônus da prova.

Designada nova data para audiência, que restou infrutífera sendo determinada a juntada da contestação e determinado que o autor se manifestasse em sede de réplica a contestação, e ainda, que as partes indicassem as provas que pretendiam produzir, e se nada fosse requerido, apresentassem alegações finais (ID nº 37557822 - pág. 65).

Contestação no ID nº 37557825 - págs. 1 a 29, na qual, em síntese, o banco arguiu preliminares de litigância de má-fé, por se tratar de processo que busca enriquecimento ilícito, prescrição trienal levando em consideração a data do início dos descontos, e no mérito, que as contratações foram regulares tendo agido o banco em exercício regular de direito. requerendo a improcedência da ação em todos os seus termos.

Juntou documentos, e dentre eles alguns dos TED's feitos em nome do autor (ID nº 37557825 - págs. 47 e 49), e as primeiras páginas de 3 dos contratos (ID nº 37557825 - págs. 39, 41 e 43), sem constar as assinaturas do autos aderindo à eles e sem cópia dos documento pessoais.

Alegações finais do banco requerido no ID nº 37557829 - págs. 1 a 5 ratificando os termos da contestação e na mesma data réplica a contestação (ID nº 37557830 - págs. 1 a 15).

No ID nº 37557829 - págs. 11 a , requereu a juntada dos contratos originais, Contrato 224823940 - págs. 13 a 18; Contrato 223870017 - págs. 21 a 26; Contrato 211980639 - págs. 29 a 32, devidamente assinados pelo autor e com cópia de seus documentos pessoais.

Não juntou o Contrato 218247337.

Alegações finais do autor no ID nº 37557829 - págs. 39 a 41 ratificando os termos da inicial.

Agravo de instrumento no ID nº 37557831 - págs. 1 a 20, sem manifestação da secretaria quanto a tempestividade, se houve decisão em sede liminar e se já fora julgado o mérito.

O requerido peticiona informando o cumprimento da tutela antecipada no ID nº 37557831 - pág. 33.

O autor apresentou exceção de suspeição no ID nº 37557832 - págs. 1 a 5.

O demandado requereu a extinção do processo sem julgamento do mérito por abandono no ID nº 37557833 - pág. 13, ratificado no ID nº 86512787.

Determinada a intimação das partes para que se manifestassem quanto as provas que pretendiam produzir, especificando-as e justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento (ID nº 102144588).

Decisão indeferindo as provas no ID nº 116879935.

É o relatório.

Decido.

2. Fundamentação

2.1 Das preliminares

2.1.1 Litigância de má-fé

É matéria de mérito a ser decidida no momento oportuno.

Rejeito a preliminar.

2.1.2 Prejudicial de mérito – Prescrição trienal

Da análise dos autos, verifica-se que a ação foi distribuída aos 03/08/2016, e que os contratos questionados ainda encontravam-se ativos, conforme comprovante de ID nº 37557822 - págs. 39 e 41.

Em relação a obrigações de trato sucessivo, a jurisprudência entende que o termo inicial para

contagem do prazo prescricional é a última parcela descontada.

Assim, não é o caso de prescrição.

Rejeito a preliminar.

2.2 Do mérito

Em relação às provas diz o art. 373 do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Houve inversão do ônus da prova.

2.2.1 Contrato 224823940 - págs. 13 a 18; Contrato 223870017 - págs. 21 a 26; Contrato 211980639 - págs. 29 a 32

No ID nº 37557829, o requerido juntou os contratos originais acima citados, devidamente assinados pelo autor e com cópia de seus documentos pessoais.

Em sua contestação a requerida alega que a contratação foi lícita e que teria agido em exercício regular de direito.

Além disso, o autor teve a oportunidade de questionar os contratos juntados pelo requerido, inclusive através de prova pericial, para comprovar se as assinaturas apostas eram mesmo do autor, porém, não o fez. Também não questionou os TED's realizados em seu favor, comprovando que a conta para onde foram feitas não era de sua titularidade.

Quanto a possibilidade de utilização do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias já é entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

O autor afirma que jamais solicitou, requereu ou contratou, nem de forma presencial nem de forma eletrônica os empréstimos objeto desta demanda.

Cabia ao requerido desconstituir as alegações do autor.

O requerido logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo do direito alegado pela parte autora, pois que se acha afasta da conduta ilícita atribuída àquele, consoante as provas do caderno processual. Por dedução lógica, enfim, não há que se falar em reparação por danos materiais e/ou morais, porque não houve conduta irregular, por parte do requerido, na origem do fato.

Não há outra conclusão a se chegar senão a improcedência da ação em relação aos contratos 224823940 - págs. 13 a 18; Contrato 223870017 - págs. 21 a 26; Contrato 211980639 - págs. 29

a 32.

2.2.2 Contrato 218247337

Não existem nos autos provas incontestes da regularidade do contrato nº 625087652, pois o requerido, pesar de constar em sua contestação que o contrato estaria em anexo, sequer juntou o contrato original devidamente assinado pelo autor, acompanhado de seus documentos pessoais. Não basta alegar a licitude da contratação, deve ser comprovada.

O histórico de consignados juntado aos autos pela parte autora comprovam os descontos por ela alegados (ID nº 37557822 - pág. 39).

Restou comprovada, a conduta ilícita e comissiva por parte da instituição em relação a regularidade da contratação não comprovada.

É pertinente mencionar que o direito a ser aplicado é o disposto no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, c/c artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, *in verbis*:

“Art. 5º - Inciso X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”;

“Art. 186 Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. ...”

Com efeito, da análise dos dispositivos de regência, extrai-se que são quatro elementos legais e necessários para a procedência da ação, no que tange a responsabilidade objetiva, sendo eles: I) ação ou omissão do agente; II) relação de causalidade; e III) ocorrência de dano.

Observe-se que a parte autora informa que jamais solicitou, requereu ou contratou, nem de forma presencial nem de forma eletrônica os empréstimos objeto desta demanda.

De outro turno, a parte requerida não trouxe aos autos prova capaz de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme regra estabelecida pelo artigo 373, II, do CPC.

Assim, entendo que houve falha na prestação dos serviços no que se refere ao contrato nº 218247337.

Danos materiais

Diferente do dano moral, o dano material necessita de comprovação para que haja restituição.

Em relação aos danos materiais, são devidos apenas em relação aos descontos efetivamente comprovados.

Em relação aos danos materiais, tendo em vista os argumentos acima expostos, e diante da presença de ato ilícito gerador de danos (art. 186 do Código Civil), a parte autora faz jus ao ressarcimento dos descontos efetivamente comprovados, valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Assim terá direito ao ressarcimento de todo valor efetivamente descontado do seu benefício, no período de vigência do contrato, porém, na forma simples, já que não foi comprovada má-fé do demandado, conforme entendimento do STJ. Vejamos jurisprudências:

"STJ - Decisão Monocrática. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AREsp 2038839 MS 2021/0405873-7

Data de publicação: 24/02/2022

(...) do autor, declarando-se, pois, inexistente o empréstimo consignado mencionado na inicial, impondo-se a devolução das quantias descontadas indevidamente, fixando-se, por consequência, valor a título de...Se a instituição financeira não age de má-fé, hipótese dos autos, a devolução das quantias descontadas deve ocorrer na forma simples. 3....ao empréstimo não contratado. [...] (Grifei)

STJ - Decisão Monocrática. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AREsp 2110505 CE 2022/0115622-8

Data de publicação: 09/06/2022

Alegou, em suma, que vem sofrendo descontos indevidos pelo Banco agravado em seu benefício previdenciário em razão de empréstimo não contratado....RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. JUROS DE MORA. FLUÊNCIA A PARTIR DO DANO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54 STJ. APELAÇÃO DA SRA....Maria Zilmar Mota do Nascimento. - Neste aspecto, com base na Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se a condenação da devolução dos valores indevidamente pagos, na forma simples, posto..." (Grifei)

Danos morais

Em relação ao dano moral, temos que foi erigido à categoria de garantia fundamental através da Constituição de 1988, art. 5º, incisos V e X e pelo CDC, inciso VI, art. 6º. Antes nenhum diploma legal tratava do assunto.

Tem sido conceituado de várias formas, mas prevalece o entendimento de ser a violação ao sentimento interior do indivíduo com ele próprio e com a sociedade. Portanto, eventual lesão não patrimonial que viole a intimidade do cidadão é passível de reparação em dinheiro. Os tribunais entendem que o dano moral não exige prova, salvo a comprovação "do fato que gerou a dor, o

sofrimento"... A caracterização do dano reside no nexo causal entre o ato ilícito e os fatos narrados.

No caso em apreciação, o nexo causal (cobrança indevida) e os fatos narrados pela promovente estão devidamente comprovados. Inegáveis os constrangimentos suportados pela promovente, conforme a jurisprudência acima citada.

Importe frisar que devem ser adotados como critério para fixação do valor dos danos morais, a extensão do dano, a intensidade do sofrimento e a duração experimentados pela vítima, o grau de culpa das partes, as condições pessoais da vítima, e por fim, a razoabilidade, equidade e prudência do juiz ao arbitrá-lo. O requerido é empresa de grande porte e a autora que recebe apenas benefício de aposentadoria, teve seu crédito abalado, ainda que minimamente ante a conduta da seguradora. Assim, fixo os danos morais em R\$ 3.000,00 (três mil reais) em respeito aos critérios acima descritos, e ao único desconto efetuado.

Da litigância de má-fé

Ao verificar no processo que a parte autora, não admite que fez a contratação dos empréstimos consignados nºs 224823940; 223870017 e 211980639 e que tenha recebido os valores contratados, apenas contesta a modalidade por vício de consentimento, sem comprovar tal vício, importando sua conduta na dedução deste juízo de que alterou a verdade dos fatos na intenção de induzir este juízo a erro, considero restar configurada a hipótese do art. 81 do CPC (REsp 1.641.154).

Por esse motivo, tenho por condenar o autor na multa em 1% do valor atribuído à causa, a título de litigância de má-fé e, nos honorários, no percentual de 10% sobre o valor da causa devidamente corrigido, ao advogado da parte adversa.

3. Dispositivo

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido do autor, para:

- a) Declarar a nulidade do contrato de nº 218247337;
- b) Condenar a parte requerida a restituir os descontos indevidos efetivamente comprovados, de forma simples, a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC desde o efetivo prejuízo (desconto) (súmula 43 STJ), e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, a serem apurados em sede de liquidação de sentença;
- c) Condenar a requerida em danos morais que fixo em R\$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir desta data (eis que já fixados em valor atualizado) até o efetivo pagamento;
- d) Julgar improcedentes os pedidos em relação aos contratos de nº 224823940; 223870017 e 211980639, que permanecerão válidos com todas suas consequências;

e) Condenar o autor na multa em 1% do valor atribuído à causa, a título de litigância de má-fé e, nos honorários, no percentual de 10% sobre o valor da causa devidamente corrigido, ao advogado da parte adversa, devendo ser compensado do valor da condenação ao banco;

f) Extinguir o processo com resolução do mérito, à luz do artigo 487, I, CPC.

Condeno as partes nas custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um (art. 86 do CPC), e em caso de alguma das partes ser beneficiária da justiça gratuita, ficará suspensa a exigibilidade do pagamento de custas e despesas processuais por até cinco anos.

Condeno as duas partes em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, com fundamento no art. 86, do CPC. Mesma ressalva quanto a alguma parte ser beneficiária da justiça gratuita.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique a secretaria e archive os autos com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

Intimações pelo DJE.

Acará/PA, datada e assinada eletronicamente.

-

EMILIA PARENTE S. DE MEDEIROS

Juíza de direito titular